PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Whistleblowing policy

(Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Zefiro Net S.r.l.)

INDICE

1. SCOPO 3
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 3
3. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE 4
4. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI 4
5. TUTELA DEL SEGNALANTE 5
6. SISTEMA DISCIPLINARE 6

1. SCOPO

La presente procedura viene emanata in attuazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, che disciplina "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (c.d. Decreto Whistleblowing).

Zefiro Net intende disciplinare il **processo di ricezione e gestione delle segnalazioni** di comportamenti e/o condotte che possono rappresentare una violazione, anche solo potenziale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società, di procedure e regolamenti aziendali, nonché di normative e leggi vigenti.

Zefiro Net, qualunque sia la modalità con la quale viene effettuata la segnalazione, garantirà la **riservatezza del segnalante** e, ove richiesto, l'anonimato e gestirà in modo confidenziale e nel rispetto delle norme di legge vigenti tutte le informazioni relative al caso.

Non sono tollerate ritorsioni, minacce o atti discriminatori nei confronti del segnalante che in buona fede effettua una segnalazione.

La presente procedura è **parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Zefiro Net**.

COSA È IL "WHISTLEBLOWING"?

Con il termine whistleblowing s'intende la rivelazione spontanea da parte di una persona, detta "segnalante" (in inglese "*whistleblower*") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno della Società del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Società incoraggia chiunque, dipendenti e soggetti terzi (a titolo esemplificativo collaboratori, fornitori ed in generale *stakeholder*) a segnalare, anche in forma anonima, **in buona fede e senza paura di ritorsioni**, qualsiasi potenziale comportamento illegittimo.

In particolare, devono essere segnalate:

i. notizie riguardante possibili reati, illeciti o qualunque condotta irregolare o non conforme a leggi, regolamenti e procedure aziendali;

ii. eventuali violazioni dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società e/o comportamenti non conformi rispetto a quanto ivi previsto.

NOTA BENE!

Non possono essere oggetto di segnalazioni le voci di corridoio, i c.d. "sentito dire" oppure le doglianze di carattere personale del segnalante.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti: il segnalante deve fornire tutti gli elementi possibili in sua conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere ai conseguenti accertamenti. Non è indispensabile però che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

Se una persona riceve una segnalazione da terzi, la stessa ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente la segnalazione, secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una segnalazione dovuta e/o ricevuta costituisce una violazione della presente procedura.

"In caso di dubbi sulla possibilità/obbligo di effettuare una segnalazione, si può contattare la Funzione Legal di Zefiro Net."

3. COME INVIARE UNA SEGNALAZIONE

Conformemente al Decreto Whistleblowing, la Società ha attivato un **canale di segnalazione interno**, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione per la ricezione delle segnalazioni.

Tale canale di segnalazione interno è la **piattaforma Integrity Line**, accessibile al seguente link:

PIATTAFORMA INTEGRITY LINE
https://zefironet.integrityline.com/

Per effettuare una segnalazione tramite la piattaforma Integrity Line, si invita a seguire le istruzioni contenute nell'Allegato, "**Istruzioni per l'utilizzo della piattaforma**". La piattaforma consente di effettuare le segnalazioni anche in forma anonima.

La gestione della piattaforma Integrity Line è affidata al **General Counsel** della Società, che si avvale del supporto di professionisti esterni indipendenti ai fini dello svolgimento delle attività di cui al successivo punto n. 4.

Inoltre, le segnalazioni di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Zefiro Net possono essere inviate anche ai canali dedicati dell'Organismo di Vigilanza:

- l'indirizzo di posta elettronica dedicato: odvzefironet@gmail.com;
- l'invio di posta cartacea recante la dicitura "all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Zefiro Net S.r.l.", presso la sede legale della Società.

Tutte le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

4. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Il General Counsel, di concerto con l'Organismo di Vigilanza nel caso di segnalazioni rilevanti ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali di quest'ultimo, analizza e valuta le segnalazioni pervenutegli e invia, **entro sette giorni** dal ricevimento della segnalazione, avviso di ricezione al segnalante (ove questi non sia rimasto anonimo).

Se ritenuto opportuno, il General Counsel (o l'Organismo di Vigilanza, ove necessario) convoca il segnalante per ottenere maggiori informazioni (salvo che lo stesso sia rimasto anonimo) ed eventualmente anche il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso.

Accertata la fondatezza della segnalazione, il General Counsel (o l'Organismo di Vigilanza, ove necessario):

- per le violazioni poste in essere da parte del personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto al General Manager e alla funzione aziendale competente, per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni poste in essere da parte di figure dirigenziali e/o apicali, ne dà immediata comunicazione al General Manager e Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni poste in essere da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al General Manager e all'intero Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei Soci.

Il General Counsel (o l'Organismo di Vigilanza, ove necessario), entro tre mesi dalla segnalazione, dà riscontro al segnalante.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dal General Counsel (o dall'Organismo di Vigilanza, ove rilevante) devono essere custodite in un apposito archivio istituito presso la sede della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società garantisce la tutela del segnalante contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare:

- il licenziamento ritorsivo, il demansionamento, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari di cui al Sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Zefiro Net.

"La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e, ove richiesto, l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede."

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza della presente procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Zefiro Net.

Allegato:

- **"Istruzioni per l'utilizzo della piattaforma"**

Aggiornato al 15/12/2023